

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

En Sevilla, 17 de marzo de 2026

REUNIDOS

De una parte, **ALMENSILLA 31, S.C.A.**, CIF F-23987027, con domicilio social en c/ Industria Nº 3, Planta 1º, Oficina 12, Edificio Metrópol 2, Mairena del Aljarafe, C.P. 41927, representada por D. Manuel Jesús Sánchez Garrido, con DNI nº 28.847.587-K y Dª. Ángela Ruiz Japón, con DNI nº 77.864.797-E, en calidad de Administradores Solidarios (en adelante, "La Propiedad").

Y, de otra parte, **GRUPO TEDA PROYECTOS, S.L.**, CIF B-67759555, con domicilio social en c/ Maimónides Nº 4, Valencina de la Concepción, C.P. 41907, representada por D. Antonio Ojeda Palencia, NIF 28.626.619-Z, en su calidad de Administrador Único (en adelante, "La Contrata").

EXPONEN

1. Que La Propiedad es titular de la parcela sita en Avenida de Almensilla, Nº 31, Palomares del Río, C.P. 41928, de 2.858,88 m².
2. Que dicha Propiedad está interesada en la promoción de 16 viviendas unifamiliares aisladas y pareadas denominada "Residencial Acuario Ctra. Almensilla-Palomares del Río".
3. Que la propiedad está interesada en contratar con **GRUPO TEDA PROYECTOS, S.L.** la ejecución de las obras, todo ello con sujeción al Proyecto Técnico y memoria de calidades que se acompaña como **Anexo I**.
4. Que el contratista declara conocer todas las características físicas, jurídicas y urbanísticas de las obras descritas que se deduce tanto de la documentación técnica a la

que ha tenido acceso como de la propia inspección directa y personal de la parcela donde se llevará a cabo su ejecución. La contratista está interesada en llevar a cabo la ejecución de dichas obras, para lo cual, ha elaborado el presupuesto de ejecución material que se acompaña al presente contrato como **Anexo II**, con sujeción al Proyecto Técnico redactado por la entidad ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM, S.L.

5. Que ambas partes desean formalizar el presente contrato de ejecución de obra para la finalización y puesta en uso de la promoción, conforme al Proyecto Técnico y al Estudio Económico que se incorporan como ANEXO I y ANEXO II, conforme a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del contrato.

- 1.1 El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras necesarias para la construcción y finalización de dieciséis (16) viviendas pareadas en la parcela referida en el Expositivo Primero, de acuerdo con el Proyecto Técnico, la memoria de calidades y el presupuesto que se incorporan como ANEXO I y ANEXO II (Estudio Económico y presupuesto de adjudicación).
- 1.2 Las obras se realizarán hasta su total terminación, con inclusión de los materiales, medios auxiliares y de seguridad, mano de obra necesarios para ello, preparación de accesos a obra, etc., de acuerdo con el presupuesto ofertado por El Contratista y aceptado por La Propiedad.
- 1.3 El Contratista acepta la ejecución total de las obras necesarias para la finalización de la promoción, ajustándose al Proyecto y diseño al que se hace referencia en el Expositivo III del presente Contrato, redactado por la entidad ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM, S.L., debiendo entregar, a La Propiedad, las obras totalmente concluidas, por el precio cierto acordado, plazo y demás condiciones reseñadas en las siguientes estipulaciones, ateniéndose estrictamente a las especificaciones técnicas del Proyecto Técnico, y supliendo, según los usos de la buena construcción, y a juicio de la Dirección Facultativa y bajo sus instrucciones, las especificaciones que se hubieren omitido.

- 1.4 Cuando por motivos imprevistos, fuerza mayor, o cualquier otra razón suficientemente justificada, sea preciso ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuando los mismos según las instrucciones dadas por La dirección Facultativa y La Propiedad, en tanto se formula o tramita el proyecto reformado.
- 1.5 El Contratista se obliga a cumplir las instrucciones de Dirección Facultativa en relación con apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento estas obras.
- 1.6 La ejecución en todo caso deberá cumplir los requisitos de Funcionalidad, Seguridad y Habitabilidad, que prevé la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

SEGUNDA. Dirección Facultativa.

- 2.1 La Dirección Facultativa de la obra será asumida por la entidad ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM, S.L, en la figura de D. Iván Iturbe como Arquitecto responsable.
- 2.2 El Arquitecto Técnico se designará y comunicará por escrito por La Propiedad antes del inicio de las obras.
- 2.3 En caso de contradicción entre uno o varios documentos de índole técnica, tendrán preferencia los de carácter obligatorio en la fecha de ejecución de la obra a juicio de la Dirección Facultativa, cuya decisión será aceptada, obligatoriamente, por el Contratista.
- 2.4 La Propiedad queda facultada para designar, también, la persona o personas que coordinarán con el Contratista y la Dirección Facultativa la marcha de las obras y que resolverán en su nombre cuantas incidencias se deriven de las mismas.

TERCERA. Plazo de ejecución.

- 3.1 El plazo total de ejecución de las obras será de **VEINTE (20) meses**, contados desde el día siguiente a la firma del Acta de Inicio de Obra.

- 3.2 El Planning de Obras recogerá fechas límite, tanto para la definición y descripción de los trabajos a realizar, como para la finalización completa de las obras objeto de este Contrato
- 3.3 Los plazos totales y parciales fijados en este contrato habrán de ser rigurosamente respetados por El Contratista, y solo procederá su ampliación por variaciones de obra, huelgas laborales, suspensión o paralización de las obras ordenadas por autoridad competente o causa de fuerza mayor, y siempre que tales causas no sean imputables a la conducta o comportamiento de El Contratista.
- 3.4 Al término del plazo fijado en el párrafo primero de esta Estipulación, deberán quedar finalizados todos los trabajos, incluida la retirada de medios auxiliares y limpieza de la obra, así como la retirada de maquinaria y demás elementos, debiéndose proceder al levantamiento del Acta de Recepción.
- 3.5 Las demoras o incumplimientos de plazos estipulados estarán sujetas a las indemnizaciones y penalizaciones establecidas más adelante.

CUARTA. Precio y forma de pago.

- 4.1 El presente contrato se concierta a precio cerrado. El importe final del contrato se encuentra fijado en el ANEXO II y asciende al importe total de _____, "Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al Art. 84 (Uno.2o) de la Ley 37/1992 de IVA", considerándose incluido en el mismo la mano de obra y cuantos medios materiales y mecánicos sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos que se contratan, así como de los medios auxiliares necesarios. Los medios de seguridad colectivos de las partidas en las que interviene el contratista serán igualmente a cargo de éste.
- 4.2 Los precios del presente Contrato son fijos y no procederá la aplicación de ninguna cláusula de revisión de estos, cualquiera que sea el retraso en la terminación de la obra, o la variación que durante su ejecución pudieran experimentar, en el mercado, los precios de los materiales, los salarios de los trabajadores, o cualquier otro elemento que, en mayor o menor cuantía, influya en el importe de las obras.

- 4.3 El precio anteriormente expuesto se considera total, estando incluido en el mismo los gastos generales, de vigilancia de las obras, de administración, dirección práctica de los trabajos (excluidos los de la Dirección Facultativa), el beneficio industrial, la coordinación de los distintos profesionales a intervenir en la obra, coordinador de actividades preventivas, estudios de seguridad y salud, y cuantos gravámenes recayeran sobre la obra, por su calidad de contratista, y en general, cuantos sean necesarios para la terminación de las obras objeto de este Contrato a satisfacción de La Propiedad.
- 4.4 Las certificaciones mensuales se emitirán por la Dirección Facultativa el último día hábil de cada mes, y La Propiedad procederá al pago conforme a lo establecido en el presente contrato.
- 4.5 No se autorizará certificaciones por acopios.
- 4.6 De cada certificación mensual La Propiedad practicará una retención del DIEZ POR CIENTO (10%), que se retendrá en concepto de garantía por un periodo de DOCE (12) meses desde el acta de recepción final de las obras.
- 4.7 El pago de la certificación se realizará por parte de La Propiedad en el plazo de 30 días, desde la fecha de recepción de la certificación mensual, previa conformidad de la Dirección Facultativa.
- 4.8 La Propiedad tendrá derecho a practicar retenciones en los pagos de las facturas en el supuesto de que el Contratista deje de cumplir sus obligaciones en materia de pagos de salarios y de cotizaciones sociales por los trabajadores afectos a la obra objeto del presente Contrato, y con respecto a los pagos a sus subcontratistas.
- 4.9 Por otra parte, los abonos resultantes de las certificaciones tendrán el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, sin suponer en forma alguna la aprobación de las obras a las que corresponda.

QUINTA. Certificaciones, documentación y revisión.

- 5.1 Para la revisión y pago de cada certificación será imprescindible que la contratista aporte, junto con la factura correspondiente, los certificados actualizados de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria (Hacienda) y de la Tesorería General de la Seguridad Social, tanto de ella como de todas las subcontratas que estén interviniendo en la obra en ese momento.

- 5.2 Asimismo, será imprescindible aportar certificados firmados por La Contrata y por cada subcontrata acreditando que están al día en el pago de todas las facturas y que La Contrata principal no mantiene deudas pendientes con dichas subcontratas.

SEXTA. Penalizaciones por retrasos y por incumplimiento de abandono de obra.

- 6.1 En caso de retrasos en la ejecución de las obras, totales o parciales, imputables a La Contrata, se devengará una penalización de SETECIENTOS EUROS (700 €) por cada día natural de retraso, que podrá deducirse de las certificaciones mensuales o de cualquier cantidad pendiente de pago a La Contrata.
- 6.2 Si La Propiedad requiriese a La Contrata el abandono de la obra y ésta no procediera a su abandono en el plazo que se le fije, se devengará una penalización de MIL EUROS (1.000 €) por cada día natural de incumplimiento, que podrá ser igualmente deducida de las certificaciones o de cualquier cantidad pendiente de pago.
- 6.3 Cuando las penalizaciones por demora alcancen el quince por ciento (15%) del importe del contrato, La Propiedad estará facultada para la resolución de este o acordar la continuidad de su ejecución con la imposición de nuevas penalidades. En el supuesto de resolución, las penalizaciones se actualizarán bajo el concepto de penalización por obra terminada.
- 6.4 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando por causas imputables al Contratista, la demora en el cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras haga presumir la imposibilidad de cumplimiento del plazo total, o cuanto éste ya hubiera quedado incumplido, La Propiedad podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida por el Contratista de la garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en esta cláusula, si estas superan el importe de la garantía definitiva.

- 6.5 La resolución del Contrato llevará aparejada, en todo caso, la pérdida definitiva de la garantía establecida en el presente contrato.
- 6.6 Las penalizaciones y la pérdida de garantía tienen carácter de sanción y no sustituyen la indemnización por daños y perjuicios que, en su caso, pudiera reclamar La Propiedad.

SÉPTIMA. Variaciones y modificaciones del proyecto.

- 7.1 El Contratista no podrá, por propia iniciativa, introducir variación alguna en las obras, si bien habrá de poner en conocimiento de la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, aquellas alteraciones que a su juicio requieran su correcta ejecución, al objeto de que por aquélla y por La Propiedad se adopte la decisión que proceda.
- 7.2 El Contratista viene obligado a realizar las variaciones que, por escrito, le ordene la Dirección Facultativa, sin perjuicio del precio que dichas variaciones impliquen y que se pondrán en conocimiento de la Propiedad con carácter previo a su realización, y siempre que el importe total de dichas variaciones no supere el 20% del precio de la Obra.
- 7.3 No se abonarán al Contratista los importes correspondientes a las variaciones que se introduzcan, si estas se efectuaran sin la precitada orden escrita, aunque las mismas fueren útiles y convenientes para la obra. En este supuesto, las partes acuerdan que La Propiedad no estará obligada a abonar cantidad alguna por dichas variaciones, sin que el Contratista pueda reclamar cantidad alguna por ningún título, incluido el enriquecimiento injusto.
- 7.4 No se considerarán variaciones las alteraciones que se deriven de las mediciones reales o del número de unidades de obras previstas en el presupuesto.
- 7.5 Tampoco se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos en la oferta o en la documentación técnica del proyecto fueran necesarios y parte integrante de la correcta ejecución de la obra, conforme a las reglas de la buena construcción. Estos trabajos en ningún caso darán derecho a reclamar cantidad adicional alguna.

- 7.6 Únicamente aquellos trabajos que, sin estar incluidos en el proyecto ni ser parte integrante del mismo, de acuerdo con lo anterior, hubiesen de ser realizados por causas no imputables a la contrata, se considerarán variación, y darán derecho a aumento de precio. Para ello deberá contar, en todo caso, con la aprobación de La Propiedad y la Dirección Facultativa de la obra.
- 7.7 En caso de desacuerdo, las partes acuerdan que sea la Dirección de Obra la que determine que trabajos no incluidos expresamente en el proyecto deben considerarse variación, y cuales no, sin perjuicio del derecho de las partes a ejercer cuantas acciones les correspondan en defensa de sus derechos.

OCTAVA. Seguridad y salud; libro de órdenes.

- 8.1 La Contrata cumplirá con todas las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, aportando el Plan de Seguridad y Salud y demás documentación exigible antes del inicio de los trabajos.
- 8.2 La Dirección Facultativa facilitará el Libro de Órdenes que deberá mantenerse en obra y en el que se anotarán las instrucciones y comunicaciones que se emitan.

NOVENA. Garantías, retenciones y responsabilidades.

- 9.1 La Contrata responderá de la correcta ejecución de las obras y de los defectos que se manifiesten en el plazo legalmente establecido.
- 9.2 Las retenciones previstas en la cláusula CUARTA se aplicarán como garantía del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

DECIMA. Recepción de las Obras.

- 10.1 La recepción de las obras será realizada previa inspección por la Dirección Facultativa y La Propiedad una vez terminadas las mismas, y en el plazo máximo de **20 días** desde la notificación que a tal efecto realice el Contratista.
- 10.2 Una vez inspeccionadas las obras, se procederá a la firma por parte de la Dirección Facultativa, La Propiedad y el Contratista del acta correspondiente de Recepción Provisional.
- 10.3 Desde esta última fecha comenzará a contar el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de admitirse.
- 10.4 Igualmente, y si así lo decidiera la Propiedad, se podrá llevar a cabo la recepción de las obras aun cuando éstas no se encuentren totalmente concluidas, siempre que solo resten pequeños trabajos de carácter complementario, en cuyo caso se procederá en la siguiente forma:
- 10.4.1 Se suscribirá el acta correspondiente, donde se reseñarán los trabajos que falten por concluir, los documentos que han de obtenerse y las reparaciones que deban ejecutarse.
- 10.4.2 Se valorarán los trabajos y autorizaciones precisas en una cantidad alzada, que se descontará del precio final.
- 10.4.3 Se especificará en el acta el compromiso del Contratista de concluir las obras y obtener las autorizaciones en el plazo que allí se consigne, que no podrá ser superior a un mes.
- 10.5 En los casos anteriores, La Propiedad queda expresamente facultada para realizar, por sí o por medio de terceros, los trabajos previstos y obtener los documentos relacionados en el acta, si el Contratista no lo hiciere dentro del plazo fijado, con cargo a la cantidad retenida según lo previsto en el apartado b), o de la garantía, si ésta fuere insuficiente, reputándose justificación suficiente la factura de los trabajos con el conforme de la Dirección Facultativa.
- 10.6 Si el acta de recepción fuera de rechazo por no encontrarse las obras en estado de recibirse, en la misma se harán constar los conceptos o unidades de obras pendientes de ejecutar o ejecutadas defectuosamente, concediéndose al Contratista un plazo de

UN mes para su subsanación. Si transcurrido este plazo el Contratista no hubiera llevado a cabo los trabajos necesarios para la correcta recepción de las obras, La Propiedad podrá encargar los mismos a un tercero, deduciendo los costes incurridos de las retenciones practicadas sobre las certificaciones mensuales de obras.

DÉCIMO PRIMERO. Posesión y derechos sobre las obras.

- 11.1 Desde la fecha de inicio de las obras, y mientras El Contratista cumpla el plazo pactado para su ejecución y hasta la fecha de emisión del Certificado Final de Obra y la Recepción Provisional de las viviendas a construir, La Propiedad autoriza y cede su uso al Contratista para que, con exclusión de cualquier tercero, utilice los inmuebles sobre los que han de realizarse dichas obras en la forma y con los contenidos que son habituales en los usos de la construcción.
- 11.2 A todos los efectos, las partes declaran que el único poseedor de la obra es La Propiedad, sin que la contrata ostente más derecho que el de entrar a la obra para la ejecución de los trabajos encargados.
- 11.3 A simple requerimiento de la propiedad, la contrata deberá abandonar la obra, retirando sus materiales, herramientas, medios auxiliares y empleados en un plazo máximo de 15 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente contrato con respecto a las penalizaciones por no abandono de las obras.
- 11.4 Esta retirada no podrá ser rehusada por adeudar La Propiedad cantidades al Contratista o por cualquier otra reclamación que ésta creyese tener contra la primera, sin perjuicio de su derecho a formularla donde creyese conveniente.

DÉCIMO SEGUNDA. Permisos y autorizaciones.

- 12.1 Será obligación del Contratista la obtención de cualesquiera licencias, permisos y autorizaciones accesorias que sean requeridas para la ejecución de las obras por cualquier organismo o autoridad local, autonómica o nacional, con excepción de la licencia de obras y de cualquier otro permiso que legal o reglamentariamente sea de exclusiva responsabilidad de La Propiedad, distinguiéndose entre ellos cualquier autorización administrativa complementaria o accesoria impuesta por cambios normativos en materia urbanística, declaraciones de lesividad o equivalentes de la

licencia de edificación, hallazgos arqueológicos o situaciones de análoga entidad, pérdida de la condición de propietario o por otro imperativo legal o judicial.

- 12.2 La Propiedad se compromete a suscribir a petición del Contratista cuantos documentos administrativos sean necesarios para posibilitar la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones accesorias que fuesen necesarias para la ejecución de las Obras.

DÉCIMO TERCERA. Cumplimiento normativo.

- 13.1 El Contratista observará el régimen de la subcontratación establecido en las Leyes para el sector de la construcción y cumplirá y hará cumplir a los subcontratistas que intervengan en la ejecución de las obras lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- 13.2 Así mismo y en materia de Prevención de Riesgos Laborales en la construcción deberá observar y cumplir todas las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, y con carácter particular, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y cuantas otras normas sectoriales concordantes sean de aplicación.

DÉCIMO CUARTA. Seguros y garantías.

- 14.1 Correrán a exclusivo cargo del Contratista, todos los daños producidos en el desarrollo de sus trabajos cualquiera que sea su naturaleza y alcance, y el actor interviniente, cuando lo sea por cuenta directa del Contratista.
- 14.2 Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas para las partes en el Contrato, El Contratista mantendrá en vigor durante toda la vigencia del Contrato los seguros siguientes:

- 14.2.1 Un seguro de Responsabilidad Civil que garantice, tanto a la Propiedad como en general a toda persona que participe en las obras, incluidos los operarios del Contratista al servicio de las mismas, así como a los subcontratistas, y resto de Agentes que intervengan en la edificación, las indemnizaciones por las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a las personas y bienes ajenos a la ejecución de las obras, así como por daños personales entre participantes como consecuencia de la ejecución de los trabajos. El capital asegurado no podrá ser, en ningún caso, inferior al precio de la obra.
- 14.2.2 Cualquier otro seguro aplicable a este riesgo que tuviera contratado cualquiera de los partícipes en la obra, actuará siempre en exceso de límites y coberturas del seguro a que se refiere el párrafo anterior.
- 14.2.3 Un seguro de Todo Riesgo de la Construcción que cubra los daños y pérdidas materiales de la obra e instalaciones, así como a los bienes en ella ya existentes, durante todo el periodo de ejecución de obra, y durante el plazo de garantía, y que obedezcan o sean consecuencia de una causa accidental e imprevisible, o sean consecuencia de actos u omisiones del Contratista o del personal a su cargo o subcontratas a su servicio.
- 14.3 En este caso, la cobertura ascenderá a la cantidad de _____, debiendo responder frente a La Propiedad en concepto de beneficiaria, al menos, de las siguientes garantías básicas: seguro de bienes, gastos de demolición y desescombros, de extinción de incendios y cualquier quiera otros que tengan acción directa en la ejecución de las obras.
- 14.4 Serán a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de materiales de equipos y de herramientas de su propiedad necesarios para cumplir el contrato, así como la contratación de seguros que cubran los riesgos de daños a la maquinaria, equipos, medios de construcción, instalaciones provisionales de obra y bienes de cualesquiera de los participantes, incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista renuncia expresamente a cualquier acción de responsabilidad contra la Propiedad.

- 14.5 En todo caso serán soportados por el Contratista, en virtud de su responsabilidad, los daños y perjuicios en la cuantía correspondiente a las franquicias del seguro y en lo que excedan tanto de los límites de indemnización establecidos como de las garantías aseguradas, así como de las indemnizaciones derivadas de riesgos no cubiertos por los referidos contratos de seguros y tengan su origen en una actuación dolosa o negligente del Contratista o de las personas a su cargo e incluso de las subcontratas.
- 14.6 Todas las pólizas de seguros a las que el Contratista viene obligado a suscribir deberán incluir:
- 14.6.1 La estipulación de que las respectivas Compañías Aseguradoras, antes de proceder a la alteración o cancelación de las pólizas, lo notificarán por escrito a la Propiedad con, al menos, treinta (30) días de antelación, siendo nula dicha cancelación o alteración en caso de no cumplirse el referido preaviso.
- 14.6.2 Cláusula de renuncia de los derechos de subrogación, contra la Propiedad y/o el personal a su servicio, por parte de las Compañías Aseguradoras.
- 14.7 Si se produjese una modificación en el contenido, importe y/o duración de los trabajos descritos en contrato, el Contratista procederá a la contratación a su cargo de las necesarias ampliaciones y/o prórrogas de las coberturas.
- 14.8 Antes del inicio de sus trabajos, el Contratista deberá justificar documentalmente a la Propiedad, al igual que cuando así se requiera, la contratación, el contenido y la vigencia de los Seguros exigidos en las cláusulas anteriores, comprometiéndose a modificar los mismos si la Propiedad, así se lo requiera.
- 14.9 El incumplimiento de este requisito a plena satisfacción de la Propiedad, se considerará incumplimiento contractual grave, reservándose La Propiedad el derecho de contratar por cuenta y a cargo del Contratista aquellos de los seguros requeridos que no estuvieran contratados a plena satisfacción de la Propiedad en los plazos por ésta requeridos.
- 14.10 Si el Contratista considera aconsejables coberturas suplementarias a las aquí establecidas por la Propiedad, quedará a su criterio y cargo la contratación que estimase pertinente.

- 14.11 Sin perjuicio de sus obligaciones en la tramitación de los incidentes asegurados bajo los seguros aquí indicados, el Contratista deberá informar de forma inmediata a la Propiedad sobre los mismos.
- 14.12 El Contratista y subcontratistas, deberán tener datos de alta en la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, debiendo acreditar, mensualmente o cuando así le sea requerido por La Propiedad, estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con dichas Administraciones.
- 14.13 Las obligaciones que se establecen para el Contratista se sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a todos los participantes en la obra objeto del Contrato, debiendo en consecuencia ser trasladadas por el Contratista a todos ellos.
- 14.14 Sin perjuicio de sus obligaciones en la tramitación de los incidentes asegurados bajo los seguros descritos, el Contratista mantendrá informado puntualmente a la Propiedad sobre los mismos.

DÉCIMO QUINTA. Defectos y vicios en la construcción.

- 15.1 Hasta que tenga lugar la recepción de las obras, El Contratista responderá de su ejecución y de las faltas que en ella hubieren, sin que sea eximente ni dé derecho alguno el que por La Propiedad se hayan examinado o reconocido, durante la construcción, las partes y unidades de obra o los materiales empleados, ni que se hayan incluido éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.
- 15.2 Si se advierten indicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existan vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Facultativa ordenará durante, el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción de las obras, la demolición y reconstrucción de aquellas unidades de obra en las que se den tales circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. En tales casos, de resultar probada la existencia real de aquellos vicios o defectos, los gastos de las operaciones, tanto de demolición como de reconstrucción, serán a cuenta de El Contratista.
- 15.3 Si la Dirección Facultativa estima que las unidades de obra que no cumplen estrictamente las condiciones establecidas en el contrato son, sin embargo,

admisibles, puede proponer a La Propiedad la aceptación de estas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Dirección Facultativa, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a los Proyectos Técnicos.

DÉCIMO SEXTA. Indemnizaciones por cuenta o a cargo del Contratista.

- 16.1 Será obligación y por cuenta del Contratista indemnizar los daños que se causen a La Propiedad o al personal dependiente de la misma, así como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución de las obras.
- 16.2 El Contratista vendrá obligado a comunicar a La Propiedad cualquier hecho, circunstancia o eventualidad derivada de la obra o servicio desempeñado por aquél o por cualquiera de los subcontratistas que hayan intervenido en su ejecución, y que haya provocado de forma directa o indirecta cualquier daño personal o material propio o a terceros, por leve que hubiera sido. Tal circunstancia deberá comunicarse a La Propiedad de forma inmediatamente siendo posteriormente completada con un informe escrito en el plazo de dos (2) días tras el suceso, donde se reflejará el alcance de los daños, incluyendo fotografías y otras evidencias, un análisis de las causas, las medidas preventivas existentes antes del siniestro y las medidas correctivas o de refuerzo aplicadas para evitar daños mayores derivados del suceso y/o para evitar que vuelva a producirse.

DÉCIMO SÉPTIMA. Garantía de las obras.

- 17.1 En garantía de las obligaciones del contrato, se constituirá en favor de La Propiedad una garantía consistente en aplicar una retención del 5 % respecto de las certificaciones de obra emitidas por La Propiedad, según se describe en el presente contrato.
- 17.2 La garantía se perderá, quedando en poder de La Propiedad, si el Contrato se resolviera a instancia del Contratista por causa imputable al mismo, debidamente acreditada.
- 17.3 El Contratista perderá también la garantía en el caso de abandono injustificado de la obra, entendiéndose por éste la paralización de los trabajos por período superior a

UN mes, o si la terminación de las obras se retrasare respecto al plazo previsto en el programa, por más de TRES meses, sin perjuicio, en todo caso, de los plazos de suspensión justificados previstos en el contrato.

- 17.4 En ningún caso se entenderá resarcida la propiedad de los daños que la resolución le hubiese causado, con la retención de la referida garantía. Las partes acuerdan que la retención de la garantía tenga carácter penitencial, sin perjuicio del derecho de la propiedad de poder reclamar cuantos daños y perjuicios le hubiese ocasionado la resolución.
- 17.5 La devolución de la garantía se producirá una vez transcurrido el período de garantías de 12 meses desde la fecha del Acta de Recepción Provisional, salvo que existieran responsabilidades u obligaciones pendientes que imputar a la garantía.
- 17.6 Si se hubiere imputado algún pago a la garantía antes de la recepción de las obras, se detraerá su importe íntegramente de la devolución de esta.
- 17.7 La Propiedad podrá exigir, en todo caso, que El Contratista acredite la liquidación o finiquito de sus deudas, causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, proveedores, subcontratos, seguros sociales y retenciones fiscales sobre los salarios del personal a su cargo, antes de proceder a la devolución de la garantía.

DÉCIMO OCTAVA. Obligaciones del Contratista en relación con el personal a su cargo.

- 18.1 El Contratista se obliga a cumplir y a hacer cumplir con todo rigor a su personal, las obligaciones exigidas por la Legislación Laboral y disposiciones administrativas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Social, y contratación de personal.
- 18.2 Expresamente, el Contratista manifiesta conocer dichos procedimientos legales e instrucciones de aplicación en materia de Seguridad y Salud Laboral, incluidos los procedimientos internos de La Propiedad.
- 18.3 Asimismo, el Contratista deberá designar persona responsable o constituir el órgano necesario que se encargue de la vigilancia y cumplimiento de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales, siendo el

responsable de todos los accidentes que puedan sufrir sus operarios o causar éstos a otras personas o bienes.

- 18.4 Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el pago a todo el personal a su cargo y del personal ajeno al que recurra. Además, deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, proporcionando a La Propiedad cualquier justificación que pueda precisar para la verificación del efectivo cumplimiento de ambas obligaciones.
- 18.5 Si el Contratista recurre a la subcontratación parcial de la obra, es deber de aquél exigir al subcontratista el cumplimiento de las mismas obligaciones de lo que dará debida cuenta a La Propiedad.
- 18.6 La Propiedad, en cualquier momento podrá requerir al Contratista y subcontratistas la justificación del cumplimiento de las obligaciones descritas.
- 18.7 En ningún caso podrá entenderse la existencia de relación o vínculo laboral entre La Propiedad y el personal asignado a la obra por el Contratista o las subcontratas contratadas por este.

DECIMO NOVENA. Seguridad y Salud Laboral.

- 19.1 El Contratista asume la obligación de presentar a La Propiedad con carácter previo al comienzo de las obras el PLAN DE SEGURIDAD, el cual desarrollará, en lo que se considere oportuno, el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD adjunto al Proyecto Técnico, debiendo someterlo a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud en la Ejecución de la Obra, cumpliendo las indicaciones de la legislación vigente.
- 19.2 En todo caso será documento indispensable para el inicio de cualquier trabajo en los solares descritos, el ACTA DE APROBACIÓN del Plan de Seguridad y Salud.
- 19.3 De los accidentes y perjuicios de todo género, causados tanto a personas como a cosas, ajenas o no a la obra, el Contratista será el responsable, quedando obligado al cumplimiento de los preceptos contenidos en la legislación vigente sobre seguridad y salud laboral y de cuantas otras se pudieran dictar en la materia durante la vigencia del Contrato.

- 19.4 Las deficiencias que pudieran observarse en esta materia podrán ser subsanadas por La Propiedad y por cargo y cuenta del Contratista, efectuado a tal fin los pagos correspondientes, que se deducirán del precio de la obra.

VIGÉSIMA. Causas de Resolución del Contrato.

- 20.1 El incumplimiento por El Contratista de sus obligaciones y de lo previsto en el presente Contrato, facultará a La Propiedad para resolver el presente Contrato.

- 20.2 A modo meramente enunciativo y no limitativo, serán causas de resolución del Contrato, las siguientes:

- El incumplimiento total o parcial de todas o alguna de las cláusulas contenidas en el mismo.
- La extinción de la personalidad jurídica del Contratista.
- La insolvencia o solicitud de concurso voluntario de acreedores del Contratista, o su declaración en situación de concurso necesario.
- No iniciar las obras en el plazo fijado en la Estipulación Tercera.
- Incumplimiento por El Contratista de las directrices y órdenes recibidas de La Propiedad o de la Dirección Facultativa.
- Paralización y demoras injustificadas de las obras sin causa justificada en los términos recogidos en el Contrato. En todo caso, el retraso por más de DOS meses en el plazo total previsto determinará, a voluntad de La Propiedad, la resolución del contrato con las consecuencias legales que de ello se pudieran derivar.

- El abandono de la obra por el Contratista, que se entenderá producido por la paralización de los trabajos no debidos ni a huelga laboral o suspensión ordenada por autoridad competente, ni a situaciones de impago por parte de La Propiedad por más de UN mes, determinará, a voluntad de La Propiedad, la inmediata resolución del Contrato, quedando facultada aquélla para hacerse cargo de la obra con exclusión del Contratista y de quienes de él dependen, y contratarla con un tercero. Igual efecto tendrá el retraso no justificado en la terminación de las obras que supere los DOS meses.
- El incumplimiento de la legislación laboral y otras disposiciones administrativas en materia laboral y de seguridad social por parte del Contratista o Subcontratistas, en este último caso cuando el Contratista incumpliera su obligación de control sobre estos en materia de cumplimiento normativo.
- Por mutuo acuerdo de las partes.

20.3 El Contratista podrá instar la resolución del contrato cuando la propiedad dejare de satisfacer, en los plazos convenidos, las certificaciones de obras emitidas y aceptadas por la Dirección Facultativa y ello no se deba a cualquier incumplimiento, por el Contratista, de sus obligaciones asumidas en virtud del presente Contrato.

20.4 Notificada la resolución por cualquiera de Las Partes, se procederá en el plazo máximo de diez días a levantar un Acta de Recepción de los trabajos ejecutados, dejando constancia de la conformidad o de las deficiencias observadas por la Dirección Facultativa en las prestaciones realizadas hasta aquel momento. Dicha Acta se firmará, asimismo, por la Dirección Facultativa de la Obra.

VIGÉSIMA PRIMERO. Fuero.

21.1 Ambas partes con expresa renuncia del fuero propio que en lo judicial pudiera corresponderles, aceptan a todos los efectos los Juzgados y Tribunales de Sevilla, para las cuestiones relacionadas con este contrato.

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto y estipulado, firman ambas partes en el lugar y fecha antes indicado.